

<제10장 업무상 재해 등 제2절 업무상 사고>

I. 업무수행 중의 사고[산재법 시행령 제27조]

- 업무수행 중의 사고는 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 수반되는 행위를 하던 중 발생한 사고를 의미한다. 이는 업무상 재해 인정의 가장 기본적인 유형이다.

1. 근로계약에 따른 업무 중에 발생한 사고

(1) 개념

- 근로자가 근로 시간과 장소에서 사업주의 지배·관리 하에 근로계약에 따른 본래의 업무를 수행하던 중에 발생한 사고는 업무수행성이 가장 명확하게 인정되어 업무상 사고로 본다.

(2) 업무 관련 행위

- 업무를 준비하거나 마무리하는 행위, 업무에 필수적으로 수반되는 생리적 행위, 업무를 위한 비품의 정리 행위 등 업무와 밀접하게 관련된 행위를 하던 중 발생한 사고도 업무수행 중의 사고로 인정한다.

2. 출장업무 중의 사고

(1) 개념

- 근로자가 사업주의 지시를 받아 사업장 밖에서 업무를 수행하는 출장 중에 발생한 사고를 의미한다. 출장 중에는 근로자가 사업주의 구체적인 지휘·감독을 받는 것이 곤란하므로, 출장 경로 및 출장 목적과 관련된 행위는 사업주의 지배·관리 하에 있는 것으로 추정한다.

(2) 인정 범위

- 출장 업무를 위해 합리적이라고 인정되는 범위 내의 행위, 출장지에서 출장 목적을 달성하기 위한 이동 중에 발생한 사고는 업무상 사고로 본다.

3. 업무수행장소 비지정 근로자

(1) 개념

- 사업주의 구체적인 지휘·관리가 미치지 않는 장소에서 정보통신 수단 등을 이용하여 근로를 수행하는 재택근무자나 특정 장소가 정해지지 않은 근로자를 의미한다.

(2) 인정 기준

- 이러한 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하는 과정에서 발생한 사고는 업무상 사고로 본다. 사고의 인정 여부는 업무 시간 중에 업무와 관련된 행위를 하였는지 여부를 근로자의 주된 업무 내용과 상황을 종합하여 판단한다.

II. 시설물 등의 결함 등에 따른 사고[산재법 시행령 제28조]

- 산재법 시행령 제28조는 근로자가 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물, 장비, 차량 등을 사용하던 중 결함이나 관리 소홀로 인해 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다.

1. 적용 범위

- 사업장 내의 건물, 통로, 화장실 등 근로자가 일상적으로 이용하는 모든 시설물과 업무에 사용되는 기계, 장비, 차량 등이 모두 포함된다.

2. 업무수행과의 관계

- 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하던 중이 아니더라도, 근로자의 지위에서 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물 등을 이용하던 중에 발생한 사고라면 업무수행성이 인정된다.

III. 행사 중의 사고[산재법 시행령 제30조]

1. 유형

- 산재법 시행령 제30조는 근로자가 운동경기, 야유회, 등산대회 등 각종 행사에 참여하여 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다.

(1) 사업주의 지배·관리

- 해당 행사가 사업주의 지배·관리 하에 있었는지가 핵심이다. 행사가 사업주의 주도적 역할로 이루어지고, 근로자의 참가가 강제적이거나 반강제적으로 이루어진 경우 지배·관리 하에 있는 것으로 본다.

(2) 업무 관련성

- 행사의 목적이 친목 도모 등 사적인 것이라도, 사업주가 인사사고과에 반영하거나 참가 경비를 전액 부담하는 등 업무와 밀접한 관련이 있는 경우에는 업무수행성이 인정될 수 있다.

2. 판례

- 판례는 행사의 업무 관련성을 판단할 때, 행사의 목적, 내용, 참가 인원 및 비율, 사업주의 기여도 등을 종합적으로 고려한다. 근로자들의 자발적인 모임에 사업주가 단순히 격려금을 지급한 정도에 불과한 경우, 원칙적으로 업무수행성을 부정한다. 그러나 행사가 사업주의 지시나 계획에 따라 이루어졌고, 근로자들이 사실상 참가할 의무가 있었다고 인정되면 업무상 사고로 인정한다.

IV. 휴게시간 중의 사고[산재법 제37조 제1항 제1호 마목]

- 산재법 제37조 제1항 제1호 마목은 근로자가 휴게시간 중에 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설의 이용 또는 관리 소홀로 발생한 사고는 업무상 사고로 본다고 규정한다.

1. 인정 요건

- ① 사고가 휴게시간 중에 발생했을 것. ② 사고가 발생한 장소가 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물 등일 것. ③ 사고의 원인이 해당 시설물의 이용 또는 관리의 소홀일 것.

2. 판례의 태도

- 판례는 휴게 장소가 사업주의 지배·관리 영역 내에 있고, 사고가 그 시설물의 결함이나 관리 부실에 기인한 경우에는 업무상 재해로 인정하여 근로자를 보호한다.

V. 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고

1. 유형

- 산재법 시행령 제33조는 위에 열거된 사고 외에도 사업주가 주관하거나 근로자의 근로 조건에 영향을 미치는 교육, 훈련, 각종 모임 등에 근로자가 참여하여 발생한 사고 등, 그 밖의 업무와 관련하여 발생한 사고로서 업무와 사고 사이에 상당인과관계가 인정되는 재해를 업무상 사고로 본다.

2. 판례

- 판례는 업무상 사고의 범위를 판단할 때 업무수행성과 업무기인성이라는 기본 원칙을 적용하며, 근로자의 사적 행위와 업무상 행위가 결합된 경우 (사적 행위 병행 사고)에는 사적 행위가 업무상 행위를 수행하는 과정에서 필연적으로 수반되는 등 업무 관련성이 높을 때에만 업무상 재해를 인정한다.

Ⅵ. 결론

- 업무상 사고는 근로계약에 따른 본래의 업무를 수행하는 중의 사고 외에도, 출장 중, 사업주가 제공한 시설물 이용 중, 사업주 주관 행사 중, 휴게시간 중 등 사업주의 지배·관리 하에 있거나 업무와 상당한 관련성이 인정되는 모든 과정에서 발생한 사고를 포함한다. 업무상 사고의 인정은 산재보험법과 관련 시행령 및 판례를 통해 그 범위가 구체화되며, 근로자 보호의 범위를 확대한다.